

상품화권 계약서

(관리번호 CHKR25-38)

저작물 : 만작귀 (치이카와 Chiikawa)
지정상품 : 와키윌리 콜라보 의류 (상세 품목은 별지 A 참조)
계약기간 : 2025 년 10 월 01 일 ~ 2026 년 12 월 31 일

"갑" (Licensor)

상 호 : 대원미디어(주)
주 소 : 서울시 용산구 한강대로 23 길 55 아이파크몰 테마파크 6 층 1-1 호
사업자번호 : 106-81-03487
대 표 이 사 : 정 동 훈 (인)



"을" (Licensee)

상 호 : (주)비케이브
주 소 : 서울 마포구 잔다리로 24, 5 층 (서교동, 서영빌딩)
사업자번호 : 261-81-17293
대 표 이 사 : 윤 형 석 (인)



상품화권 계약서

대원미디어㈜(이하 "갑"이라 한다)와 ㈜비케이브(이하 "을"이라 한다)는 "갑"이 보유 또는 관리하고 있는 저작물의 사용 및 이용에 관하여 다음과 같이 상품화권 계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 체결한다.

다 음

제 1 조 [목적]

본 계약은 "갑"이 저작권을 보유 또는 관리하고 있는 저작물을 "을"이 "갑"의 승인을 받아 지정상품에 사용하여 해당 지정상품을 생산, 판매하는 것을 내용으로 하는 계약을 체결함에 있어 "갑", "을"의 권리, 의무 및 필요한 제반 사항을 명확히 약정하고자 함에 그 목적이 있다.

제 2 조 [용어정의]

본 계약서의 용어에 대한 정의는 하기와 같다.

1. 저작물 : "갑"이 저작권(저작인격권, 저작인접권 포함)을 보유 또는 관리하고 있는 저작물로서, 당해 저작물의 명칭(국문, 영문 및 기타 포함), 로고, 디자인, 엠블럼, 저작물에 포함된 모든 캐릭터들 등과 이에 대한 별도의 브랜드, 상표권 또는 서비스표권, 저작물의 변형 또는 편집, 2 차적 작성을 포함한 일체를 의미한다.
2. 지정상품 : "갑"이 보유 또는 관리하고 있는 저작물의 사용을 "을"에게 허락하기로 "갑"과 "을"이 합의한 유, 무형의 제품을 말하며 제품은 서비스, 홍보활동 등을 포함하는 것으로 본다. 본 계약체결 이후 "을"이 "지정상품"을 확대, 추가, 축소하고자 할 경우에는 "갑"과 별도의 계약서 또는 서면합의서를 체결하여야 한다.
3. 당사자 : 이 계약에서 당사자라고 함은 "갑"과 "을"을 의미한다.
4. 상품화권 : "저작물" 및 "저작물"에 포함되거나 등장하는 캐릭터들을 사용하여 "지정상품"을 제조, 유통 및 판매할 수 있는 권리를 말한다.
5. 로열티 기준가격 : 일반적으로 "을"이 제품의 유통을 위하여 제 3 자에게 판매하는 가격을 의미한다. 단, 판매형태별, 판매처별 가격의 차이가 있을 시에는 "갑"과 "을"이 사전 서면 합의를 통해 가격을 정하도록 한다.

제 3 조 [저작물의 지정]

"갑"은 "을"에게 "갑"이 저작권을 보유 또는 관리하고 있는 "면작귀 (이하 "저작물"이라고 한다.)"에 한하여 사용을 허가한다.

제 4 조 [상품화권의 허락]

1. "갑"은 "을"에게 "저작물"을 이용하여 상품을 제조, 판매할 수 있는 권리를 본 계약에서

정하는 조건과 내용에 따라 비독점적으로 허락한다. 단, 온라인 클라우드 펀딩 및 기타 펀딩에 대해서는 "갑"의 서면(전자서면, 이메일 포함) 동의를 득한 후 진행할 수 있다.

2. "갑"이 상품화를 허락하는 "지정상품"은 '와키윌리 콜라보 의류'로 하되, 지정상품의 상세에 대해서는 본 계약 별지 첨부 A에서 정한 바에 따른다.
3. "을"은 "지정상품"에 다음과 같은 저작권 표시를 하여야 한다.

Full Notice

© nagano / chiikawa committee

"을"은 본 계약을 이행함에 있어 "갑"이 보유 또는 관리하고 있는 저작권(저작권인격권, 저작인접권 포함)을 존중하며 "갑"의 "저작물"을 훼손하지 않는다.

4. "을"은 "을"이 생산, 판매하는 모든 제품에 위의 3항의 권리문구와 "갑"으로부터 본 상품화권을 취득한 사실 및 제3자는 "갑"과 "을"의 권한을 침해하는 불법 행위를 할 수 없다는 취지의 경고 문구를 반드시 기재하여야 한다.

제 5 조 [지리적 사용지역/ Territory]

본 계약에 의하여 "을"에게 위 "저작물"의 사용이 허용되는 범위는 대한민국으로 한다.

제 6 조 [계약기간]

1. 본 계약기간의 시작일은 2025 년 10 월 01 일부터 2026 년 12 월 31 일까지로 한다.
2. 본 계약기간 만료일 전 30 일 까지 본 계약의 연장 또는 갱신의 경우 "갑"과 "을"은 계약서를 새로 작성하는 것을 원칙으로 한다. 단, 당사자들의 합의 하에 동일 조건 갱신계약의 경우 1 회에 한해서 추가 합의서로 갈음할 수 있다. 계약 연장 또는 갱신에 관한 합의가 이루어지지 않을 경우 본 계약은 기간만료로써 자동 종료된다.

제 7 조 [사용료/ Royalty Rate]

1. "을"은 "갑"에게 '저작물' 사용료로써 다음 각 호와 같이 미니멈개런티(Minimum Guarantee)와 러닝 로열티(Running Royalty)로 나누어 정산한다.

1) 미니멈 개런티(Minimum Guarantee): **일금 삼천만 원 (\30,000,000 / VAT 별도)**

2) 러닝 로열티(Running Royalty) : 각 '지정 상품'의 로열티 기준가의 5% (VAT 별도)

(로열티 기준가: 소비자가격)

2. "갑"은 본 계약체결일로부터 30 일 내 '을'에 대하여 세금계산서를 발행하여 미니멈 개런티를 청구하고, '을'은 세금계산서 발행월의 익월 말 내로 해당 대금을 전액 현금 아래 계좌로 송금한다.

*계약서 날인일자로부터 익월 말일에 송금하기로 하다

<대원미디어 계좌정보>

은행: KEB 하나은행

계좌번호: 133-890013-37904

예금주명: 대원미디어(주)

3. 본 미니멈개런티는, 본 계약기간 동안 "을"의 사용료 발생에 관계없이 기본적으로 "갑"에게 사용료 금액으로 보장하는 계약금이며, 본 계약 체결 후 해지 (또는 해제)되는 경우에도 반드시 "갑"에게 지불(로열티 발생 시 초과 로열티 포함)하여야 하며 계약기간 중 발생하는 사용료가 기 지급된 미니멈개런티를 초과하지 않은 경우라도 미니멈개런티는 "을"에게 반환되지 않는다. 단, "갑"의 귀책사유로 인해 본 계약이 해지 (또는 해제)되는 경우 제외하는 것으로 한다.
4. 본 계약기간 만료 시까지 판매되지 않은 재고품이 있을 경우, "을"은 "갑"의 사전 서면 승인을 반드시 득한 후 종료일로부터 최대 2개월 간에 한하여 재고품을 판매할 수 있다. "을"이 재고 처리 기간인 2개월이 초과하도록 재고품을 판매하지 못한 경우 "을"은 자신의 비용으로 즉시 이를 모두 폐기 처분하여야 하고 이를 증빙할 수 있는 자료를 "갑"에게 제공하여야 한다.

제 8 조 [사용료 정산과 지불]

1. "을"은 "갑"이 제공한 "홀로그램 정품 인증 스티커(이하 "홀로그램 스티커"라 한다) 신청서"에 세부 내용을 기입한 뒤 "갑"에게 제출하면 "갑"은 이를 근거로 "을"에게 홀로그램 스티커를 발행, 판매한다. 이 경우 "을"은 위 제 7 조의 사용료 이외에 홀로그램 스티커 대금 (장당 3 원 / 부가세별도)을 "갑"에게 사용료와 관계없이 익월 말일 까지 정산하여 현금으로 지불하여야 한다. "을"이 '홀로그램 스티커 신청서'에 기재한 생산량은 본 계약기간 내에 생산 판매되는 것으로 간주한다. 단, 홀로그램 스티커 수령 매수와 생산품의 수량의 매수가 차이가 날 시에는 즉각 "갑"에게 보고한다.
2. "갑"은 "을"이 신청한 홀로그램 스티커 수량에 따라 월별 사용료에 대한 세금 계산서를 해당 월 말에 발행하며, "을"은 "갑"에서 현금으로 익월 말일까지 사용료를 지불한다. 사용료는 기 지불된 MG 에서 차감하여 공제한다.

3. "을"은 매 분기 (3 월말, 6 월말, 9 월말, 12 월말)까지 홀로그램 스티커를 부착하여 생산한 제품량과 공급가 ("을"이 소매를 하는 경우에는 소비자가)를 기준으로 정산한 '상품판매보고서'를 익월 15 일까지 증빙 자료 (납품 일시, 납품처 명, 납품 가격, 납품 수량 등)를 첨부하여 '갑'에게 서면 또는 이메일 등 양 당사자간 합의한 방식으로 제출한다.
4. "갑" 또는 "갑"이 지정한 감사 담당자는 "을"의 "지정상품" 생산 및 판매의 확인을 위하여 "을"에게 생산 및 판매 관련 자료를 요청할 수 있고,"갑"이 "을"에게 필요한 자료를 요청하는 경우 "을"은 적극 협조하여 제공하여야 한다. 단, "갑"은 "을"에게 영업일 기준 5 일 이전에 이에 대한 통지를 해야하며, "을"은 로열티 정산에 관련된 문서를 본 계약 만료일로부터 2 년간 보관하여야 한다.
5. "을"은 위 1 항에 따라 "갑"에게 제출한 '홀로그램 스티커 신청서'에 기재한 생산량을 초과하는 제품을 생산할 수 없다. "을"은 "지정상품" 모두에 반드시 본 계약에 따라 교부 받은 홀로그램 스티커를 부착하여 생산 판매하여야 한다
6. "을"은 "갑"으로부터 교부 받은 홀로그램 스티커를 지정상품 이외의 상품에 유용, 사용하거나 제 3 자에게 양도, 처분하여서는 아니 된다.
7. 단, "갑"은 "을"의 아이템 특성을 고려하여 "을"의 홀로그램 스티커 부착 의무는 "을"의 출고장(지정상품의 출고를 갈음할 수 있는 서류)에 의한 정산을 허용한다.
8. 본 계약의 해지 또는 만료 등의 사유로 "갑"이 "을"에게 발행, 판매한 홀로그램 스티커 중 사용하지 않은 홀로그램 스티커가 존재할 경우, "을"은 본 계약 만료 또는 해지 일로부터 10 일 이내에 남은 홀로그램 스티커 수량을 반드시 "갑"에게 보고해야 한다.

제 9 조 [광고, 판촉, 판매 및 기타 활동]

1. "을"은 본 계약에 따른 "지정상품" 판매를 위한 광고 활동이나 판촉 활동에 최선을 다해야 한다. 제품의 판촉활동은 사전에 "갑"과 협의하여 이루어져야 하고, 광고와 모든 판촉물 (카탈로그, 팸플렛, 광고디자인, 디스플레이 등)은 사전에 서면 승인과 함께 샘플을 제시하여 "갑"의 승인을 받아야 하며 "갑"의 사전 서면 승인 없이 사용할 수 없다.
2. "을"이 본 계약에 따라 제작한 제품을 "을" 회사 또는 타 기업체의 사은품이나 기타 보너스 제품으로 사용할 경우 "갑"의 사전 서면 승인을 받거나 별도의 서면 계약에 의해서만 진행할 수 있다.
3. "갑" 또는 "갑"의 협력업체에서 본 계약에 따라 제작한 제품을 광고, 판촉, 전시 등의 목적으로 구매 의뢰가 있을 경우, "을"은 특별한 사유가 없는 한 공급가격(또는 소비자가격)으로 이를 제공하며, 해당 제품들은 로열티 정산대상에 포함된다.
4. 상기 3 항의 사항에 대하여 "갑"은 "을"에게 제품 입고 후 15 일 이전 입고분은 당월 15 일 이내에, 15 일 이후 입고분에 대해서는 당월 30 일까지 제품 대금을 정산하고 재고분은 불량품에 한해서만 반품 가능하다.

제 10 조 [제품 생산]

1. "갑"은 "을"에게 제품 생산, 판매에 필요한 기본적인 ARTWORK(제품용 이미지)를 무상으로 제공하며, 이 기본적인 ARTWORK 이외에 "을"이 추가로 필요한 사항이 있는 경우에는 "갑"은 "을"로부터 제반 비용을 지급받고, 이를 "을"에게 제공한다. 단, 이 경우 기본적인 ARTWORK(제품용 이미지)의 상품화를 위하여 수정이 필요하다고 인정되어 수정을 요하는 경우에는 무상으로 제공한다.
2. 기본적인 ARTWORK(제품용 이미지) 이외에 "을"이 원 저작권자 또는 공동 저작권자(이하 "권리자"라 한다)의 원화 또는 도안이 필요하여 요청할 경우에는 "을"은 "갑"이 정한 별도의 비용을 지급하여야 한다.
3. "을"은 "갑"이 제공하는 ARTWORK를 이용하여 생산할 제품의 컨셉, 디자인, 재료, 패턴 등 제품의 아이디어 및 기초 디자인을 완성한 후 "갑"과 "권리자"의 1차 서면 승인을 받아야 한다.
4. "을"은 1차 승인을 받은 후 2차로 "지정상품"(샘플)을 제작하여 "갑"과 "권리자"의 서면 승인을 받아야 하며, 그 제품(샘플) 및 관련된 "지정상품"에 한하여만 생산할 수 있다.
5. "을"은 "지정상품"의 판매이전에 각 "지정상품"의 견본을 무상으로 6 개씩 "갑"에게 제공하여야 한다. 단, 이 경우 홀로그램 스티커 부착의무는 "갑"이 지며, "을"은 견본 제품에 대해서는 로열티 지급의무가 면제된다.
6. "을"은 상기 3항 및 4항에서 명시한 자료 또는 "지정상품"(샘플)을 "갑"에게 제출하고, "권리자"의 1차 및 2차 승인을 획득하는 단계에서 계약과 관련된 해당 저작물의 저작권을 보유하고 있는 "권리자"가 상기 3항 및 4항에서 명시한 자료 또는 "지정상품"(샘플)에 대한 승인을 "갑"과 "을"이 협의했던 기간보다 늦추는 경우, 이에 대하여 "을"은 "갑"에게 이의를 제기하지 않음에 동의한다.
7. 상기 6항의 경우 "갑"은 해당 사항을 유선 또는 전자메일, 서면, 팩스 등으로 "을"에게 통지하여야 한다.

제 11 조 [생산 및 판매 의무]

1. "을"은 "갑"이 요청할 경우 영업일 기준 5일 이내에 제품의 생산 능력, 생산 계획, 공급가 및 소비자가, 판매계획, 주요 판매처, 판매량 등 본 계약의 지정상품에 대한 생산 및 판매에 관한 모든 자료를 "갑"에게 제출하여야 한다.
2. 본 계약 체결일로부터 1개월 이내에 제 4조 2항의 지정상품의 샘플이 생산되지 않거나 "지정상품"(샘플) 생산 후 1개월 동안 생산이 중단되었을 경우에 "갑"은 본 계약을 해지할 수 있다. 또한 본 계약 체결 후로부터 1개월 이내에 "을"이 "지정상품" 생산을 시작하지 않을 시에도 해당 품목에 대한 계약이 자동 해지되는 것으로 한다. 이 경우 "을"은 7조 1항에서 명시한 미니멈개런티의 지급의무는 면제되지 않는다.
3. "을"은 본 계약에 따라 "지정상품"의 생산 및 판매에 최선을 다해야 한다. 그러나 제 8조 1항에 따라 홀로그램 스티커를 부착하지 아니한 미 부착 제품, 제 4조 2항의 지정상품

이외 제품 또는 "갑"의 사전 승인을 받지 않은 모든 제품은 불법 제품으로 간주하여 "갑"이 지정한 입회인의 입회 하에 "을"이 책임지고 스스로의 비용으로 전량 폐기 처분하여야 한다. "갑"의 위 폐기처분 요구에도 불구하고 1주일 내 시정이 이루어 지지 않을 경우 사전 최고 없이 계약은 자동 해지되며 "갑"에게는 일체의 기 지급받은 금액에 대한 반환 책임이 없으며, "을"은 이로 인하여 발생하는 소실, 위험 비용 및 소송 비용을 포함하여 "갑"이 입은 일체의 손실을 전적으로 부담한다.

4. "을"은 본 계약 제 5 조에 명시된 지리적 사용지역(대한민국)을 벗어나 "지정상품"을 판매하거나 유통하여서는 아니되며, 이에 따라 아래 사항을 준수하여야 한다. 만약, "을"이 제조 또는 유통한 "지정상품"이 대한민국 이외의 지역에서 판매된 사실이 확인될 경우, 해당 제품은 전량 불법 유통된 것으로 간주되며, "을"은 "갑"이 지정한 입회인의 입회 하에, 전량을 스스로의 비용으로 폐기 처분하여야 한다. 이 경우, "을"은 본 계약 제 15 조 제 2 항(위약벌) 및 제 20 조 제 4 항(계약 해지)에 따른 책임을 면하지 못한다.

- ① "을"은 매월 기준으로 동일 업체에게 "지정상품"을 1만 개 이상 유통하고자 할 경우, 사전에 "갑"에게 서면(전자서면, 이메일 포함) 보고 후 유통에 대한 허락을 득한 후 유통하여야 한다.
- ② "을"은 "지정상품"을 유통받는 업체가 병행수입업에 종사하거나, 병행수입이 이루어질 가능성이 있다고 판단되는 경우, 유통 전에 "갑"에게 서면(전자서면, 이메일 포함)으로 사전 보고 후 유통에 대한 허락을 득한 후 유통하여야 한다.
- ③ 위 사항 외에도 "갑"이 별도로 통지한 유사 사항이 있을 경우, "을"은 동일하게 사전 서면 보고 후 유통에 대한 허락을 득한 후 유통하여야 한다.

제 12 조 [저작권 사용에 대한 제한]

- 1. 본 계약상의 저작물 및 2 차적 저작물에 관한 저작권, 상표권, 디자인권, 특허권 등 모든 지적 소유권은 "갑"의 소유로 한다.
- 2. "을"은 "갑"이 본 계약서에서 허용한 권리 범위 이외의 목적 즉, 상표, 특허, 의장, 저작권 등으로 "갑"의 ARTWORK를 이용해서는 안 된다.
- 3. "을"은 "갑"이 제공한 ARTWORK 이외의 ARTWORK이나 유사한 그림 및 제 3 자가 그리거나 제작한 ARTWORK를 사용할 수 없다.
- 4. "을"은 "갑"이 본 계약과 관련하여 제공한 저작물의 원화 및 원고를 사용한 후, 계약 기간 만료 또는 계약 종료 즉시 "갑"에게 전부 반환하여야 하고, 동시에 "갑"이 제공한 재료를 "을"이 복제하여 보관하거나 배포한 것은 전부 폐기하여야 한다.
- 5. "을"은 본 계약과 관련하여 저작물 관련 상품 생산에 필요한 금형, 틀 등의 도구를 제작할 경우 반드시 "갑"의 사전 협의를 받아야 하며, 도구에 포함될 저작물의 형태에 대해서는 "갑"의 사전 서면 승인을 받아야 한다.
- 6. 본 계약 기간 만료 또는 계약 종료 즉시, "을"은 본 조 5 항에 따라 제작된 도구를 "갑"에게 전부 반환 또는 폐기하여야 한다.

7. "을"은 본 계약에 따라 "갑"의 저작물을 "갑"이 지정하고 사전에 승인한 형태 및 지침에 따라 제작하여야 하고, "을"이 이를 독자적으로 변경할 수 없다.
8. "을"은 본 계약을 통해 "갑"으로부터 이용 권한을 취득한 저작물을 다른 저작물 및 캐릭터와 동일 제품에 혼합하거나 세분화시키는 방법으로 생산, 판매 및 광고, 판촉 등 어떠한 경우에도 사용할 수 없고, 이를 제 3자에게 그 권리를 이양할 수 없다.
9. 본 계약의 관리 목적을 위해 "갑"은 "을"의 공장, 영업소 또는 창고에서 검사를 행할 수 있다. 단, 영업일 기준 5 일 이내에 사전 통보 후 방문해야 하며, "갑"의 검사 결과 "을"이 제품 생산, 판매하는 제품에 품질상의 불량 발생하거나 본 계약의 제반 조건에 따르지 않은 경우, "갑"은 그 제품에 관한 해당 저작물의 사용을 즉시 중지시킬 수 있다.

제 13 조[불법 침해에 대한 처리]

1. "을"은 제 3자에 의해 "갑"의 저작물 및 본 계약에 따른 "을"의 권리에 대한 침해가 발생한 사실을 알게 될 경우, 즉시 "갑"에게 이를 통보하여야 하고 갑과 함께 이를 해결한다. 이때 "갑"과 "을"은 이의 해결에 적극적이고 구체적으로 참여하여야 한다. 다만, "을"은 그 제 3자에 대해 "갑"의 사전 협의 없이 어떠한 법적 대응 행위도 할 수 없다.
2. 제 4 조 2 항에 정한 대상 범위에 관하여 "갑"과 "을" 사이에 이견이 있을 경우, "을"은 "갑"에게 본 계약 시점에서 생산 의사를 표시하고 샘플 또는 제시 견본을 통해 "갑"에게 승인 받은 제품에 한하여 권리를 갖는 것으로 간주된다.

제 14 조 [품질 보증 및 계약의무 이행에 대한 배상]

1. "을"은 본 계약에 따라 생산되는 제품이 인체에 유해한 어떤 요소나 물리적, 사회적 위험성 등이 없음을 샘플 등을 통해 보증하고, 관련된 모든 정부규제, 법령, 조례 정부지침과 안전기준에 위반됨이 없이 생산되고 판매됨을 보증 하여야 하며, "갑"의 회사 또는 사용 저작물에 대하여 신용, 품위 및 명예를 훼손하지 않음을 보증하여야 하며, 혹 이에 반하는 경우가 발생시에는 모든 손해배상을 포함하여 민·형사상의 책임을 "을"이 진다.
2. "갑"과 "을"은 각자가 본 계약을 위반하고 본 계약상의 의무 또는 위 1 항의 보증 불이행에 의해 발생하는 모든 손해와 위험비용 및 소송비용까지 포함해서 서로에게 배상해 주기로 한다.

제 15 조[위약벌 약정]

"을"은 다음 각 호를 위반하였을 경우 "갑"에 대하여 다음과 같은 위약벌을 지급한다. 단, 아래의 내용으로 인한 본 사건 손해배상은 별도로 청구하며, 이 조항은 본 계약 종료 후 혹은 해지 후에도 유효하다.

1. "을"이 생산보고서에 기재된 수량을 초과하여 지정상품을 제조할 경우, 해당 지정상품의

소비자가격(최고 소매 판매가격을 기준으로 함, 이하 동일)에서 초과 제조된 지정상품의 총 수량을 곱한 금액의 30%

2. 제 5 조 및 제 11 조 4 항을 위반하여 승인받지 않은 지역에 "지정상품"을 판매하는 경우, 승인받지 않은 지역에 판매한 지정상품의 총 제조 수량에 대한 소비자가격 총합의 30%
3. 제 8 조 1 항의 규정에 위반하여 허가된 홀로그램 스티커를 첨부하지 않았을 때 지정상품의 소비자가격에 허가된 홀로그램 스티커를 첨부하지 않은 "지정상품"의 총 제조 수량을 곱한 금액의 30%
4. 제 8 조 8 항의 규정에 위반하여 본 계약의 만료 또는 해지 이후 남은 홀로그램 스티커 수량을 보고하지 않은 경우, 미니멈개런티 금액의 30%
5. 제 7 조 4 항의 규정에 위반하여 재고 처리 기간을 초과하여 지정상품을 판매, 유통시키거나 폐기 처리하지 않았을 때 지정상품의 소비자가격에 재고처리 기간을 초과하여 판매, 유통되거나 폐기 처리하지 않은 수량을 곱한 금액의 30%
6. 제 19 조를 위반하여 제 3 자에게 본 계약상의 권리, 의무의 전부 또는 일부를 양도, 처분, 하청, 재 허락을 한 때에는 지정상품의 소비자가격에 양도, 처분, 하청, 재 허락한 수량을 곱한 금액의 30%
7. 제 12 조 5 항을 위반하여 본 계약을 위해 생산한 금형, 틀 등의 도구를 본 계약과 관련 없는 업무에 이용하거나 제 3 자에게 제공하여 부당한 이익을 챙기거나, "갑"에게 손해를 끼친 때에는 지정상품의 소비자 가격에 총 제조 수량을 곱한 금액의 30%
8. 제 10 조 3 항 또는 4 항을 위반하여 "지정상품"에 대하여 "갑"의 서면 승인을 받기 이전에 "본 계약"에 의한 상품을 판매하는 경우, 총 제조 수량에 대한 소비자가격 총합의 30%
9. 기타 본 계약에 따라 "을"이 "갑"에게 지급해야 할 로열티 정산에 대하여 축소, 고의 또는 과실로 산출하여 보고 및 생산할 경우 또는 본 계약의 조항을 위반하거나 의무를 이행하지 않았을 경우, "을"은 원래 지급하여야 할 로열티 정산금액의 2 배

제 16 조 [자료의 제공 및 반환]

1. "갑"은 "을"에게 업무수행에 필요한 제반자료를 제공해 주어야 하며, "을"은 이 계약의 이행과 관련하여 "갑"으로부터 제공받은 서류, 정보, 기타 모든 자료를 선량한 관리자의 주의의무로 관리하고, "갑"의 사전 서면 승인 없이 복제, 유출하거나 이 계약 이외에 다른 목적으로 이용하여서는 아니 된다.
2. 본 계약이 종료 또는 중도에 해지, 해제된 경우, "을"은 "갑"으로부터 제공받은 제 1 항의 모든 자료를 "갑"에게 즉시 반환하여야 하며, 반환이 불가능한 자료는 "을"이 즉시 폐기하여야 한다.

제 17 조 [유보된 권리]

본 계약에서 명시적으로 "을"에게 부여된 권리를 포함한 일체 권리에 대하여는 본 저작물의 저작권자인 "갑"에게 유보되어 있으며, "갑"의 저작물에 대한 권리 행사를 제한하지 않는다. 본

계약의 어느 조항도 제 4 조에서 부여한 권리 이외에 “을”에게 다른 권리를 부여하는 것으로 해석 되지 않는다.

제 18 조 [비밀유지의무]

“갑”과 “을”은 본 계약기간 중에 본 계약서의 내용을 포함하여, 본 계약에 관련된 업무상 일체의 비밀을 상대방의 사전 서면 승낙 없이 제 3 자에게 누설, 유출, 공개하여서는 아니 된다. 이 조항은 본 계약 종료 후 혹은 해지 후에도 유효하다.

제 19 조 [양도 금지]

“을”은 “갑”의 사전 서면 승인 없이는 “을”에게 허용된 권리와 의무 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 임대, 하청, 재 허락하는 어떠한 계약도 할 수 없다.

제 20 조 [계약 해지·해제사유]

“갑”은 아래와 같은 경우 독자적인 판단으로 사전 통보 없이 계약이 자동 해지된다.

-아 래-

1. “을”이 “갑”에게 로열티 및 소정의 고료, 디자인료, 홀로그램 스티커 대금 등을 지불하지 않거나 지불이 약정 일로부터 1개월 이상 지연될 경우
2. “을”에게 자신의 귀책 사유의 유무를 불문하고 파산, 회사정리, 조직 변경 또는 기업의 인수, 합병의 사태가 발생한 경우, 채권자의 이익을 위해 할당할 경우
3. “을”이 로열티 정산에 대하여 축소, 고의 또는 과실로 산출하여 보고 또는 생산할 경우(이 경우 “갑”이 파견한 검증 담당자의 임금과 출장비 등을 포함한 비용 일체를 “을”이 부담한다)
4. 제 4 조, 제 5 조, 제 7 조, 제 8 조, 제 10 조, 제 11 조, 제 13 조, 제 19 조를 이행하지 않거나 위반 한 때 및 기타 계약을 유지하지 못할 중대한 계약 위반을 하였을 경우
5. 한국민법상 계약의 법정해지나 해제사유가 발생하였을 경우
6. 본 계약상의 의무를 위반하고 이를 상대방이 시정요구를 했음에도 10 일 이내에 이를 시정하거나 해결하지 아니한 경우
7. 기타 계약을 이행하는 것이 법적, 사실적으로 현저히 불가능한 경우
8. 당사자 중 일방이 이 계약 혹은 이 라이선스나 지적재산권과 관련하여 소송, 법적 조치나 고발, 고소진행이 되어 본 계약이행이 불가능하거나 이행이 불확실하다고 판단되는 경우

제 21 조 [기업의 청렴의무 실천에 대한 확약]

“을”은 “갑”의 청렴의무 실천에 협조하기 위하여 본 계약의 체결과 관련하여 다음 각호의

사항을 확약한다.

1. "을"은 "갑"의 임직원에게 일체의 금품이나 향응을 제공하지 않았으며 앞으로도 제공하지 않는다.
2. "을"은 "갑"의 임직원이 금품이나 향응을 요구할 경우 즉시 "갑"의 법무팀으로 신고한다.
3. "을"이 "갑"의 임직원에게 금품이나 향응을 제공한 사실이 확인되는 경우에는 계약해지 등의 불이익도 감수한다.

제 22 조 [관할 법원]

본 계약의 준거법은 한국법이며, 본 계약에 대하여 법적인 분쟁의 해결은 서울중앙지방법원을 제 1 심 전속관할법원으로 한다.

제 23 조 [부칙]

1. 모든 통지는 서면으로 하여야 하며, 직접 수교하거나 등기우편으로 또는 동일자 등기우편으로 확인된 전신, 전보, 팩스로 발송하여야 한다.
2. 모든 권리의 포기는 서면에 의하여야 하며 상대방에게 계약상의 어떠한 의무의 이행을 촉구하지 않았다 하여 추후 그 의무의 이행을 요구할 수 있는 권리에 영향을 미치지 아니한다. 본 계약상의 어느 조항의 위반에 대한 권리의 포기는 추후 계속되는 그 조항의 위반에 대한 권리의 포기 또는 그 조항의 변경으로 간주되지 아니한다.
3. 오로지 편의상 붙여진 각 조의 제목들은 이 계약의 해석에 아무런 영향을 주지 않는다.
4. 본 계약의 하나 또는 그 이상의 조항이 준거법에 의하여 무효, 법률 위반, 혹은 집행불능인 경우에도 본 계약의 잔여 조항의 유효, 적법성, 침해가능성은 그로 인하여 아무런 영향을 받지 않으며 또는 이 경우에는 양 당사자는 새로이 유효, 적법한 조항을 설정함으로써 무효 조항의 본래 의도된 목적을 달성할 수 있도록 하여야 한다.

이상 "갑", "을"은 상호 신의성실 원칙에 의하여 본 계약상의 내용을 성실히 준수하기로 약정하며, 이를 증명하기 위하여 본 계약서를 2부 작성하여 서명, 날인한 후 "갑", "을"이 각 1 부씩 보관하기로 한다.

2025년 10월 01일

별지 첨부 A.

▣ "지정상품"의 상세

상품명	소비자가	로열티기준가	로열티율
반팔 티셔츠	₩49,000	₩49,000	로열티 기준가의 5%
긴팔 티셔츠	₩69,000	₩69,000	
스웨트 셔츠	₩89,000	₩89,000	

"갑"과 "을" 사이에 이루어지는 모든 "지정상품"에 대한 계약사항은 비 독점으로 이루어지나, 서로간의 권리 및 의무를 최대한 존중하여 모든 사항을 협의하도록 한다. "지정상품"이외에 상품을 제작하기 위해서는 "갑"과 "을"이 사전에 서면으로 합의하고 별지의 형식으로 품목이 추가 되어야 한다.

*갑의 입금 계좌

KEB 하나은행 133-890013-37904 / 예금주:대원미디어㈜